

0001455-86.2018.8.26.0028

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Rodrigo Jae Hwa An

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... inicial do sentenciado. Nesse sentido:

Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior - Possibilidade - Recurso provido. Regime fechado - Possibilidade - Reiteração delitiva - Maus antecedentes - Condenação pelo crime de roubo - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001455-86.2018.8.26.0028 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001455-86.2018.8.26.0028

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 095/2018 - Delegacia de Polícia de Aparecida, 746/2018 - Delegacia de Polícia de Aparecida

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Ferreira de Melo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Jae Hwa An

Vistos.

O Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de WESLEY FERREIRA DE MELO, qualificado nos autos, pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe) e IV (meio que impossibilita/dificulta a defesa), do Código Penal.

O acusado foi pronunciado, e, estando o feito em ordem, submeteu-se a julgamento popular nesta data.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, respondendo afirmativamente, por maioria, ao primeiro e segundo quesitos; negativamente ao terceiro; e afirmativamente ao quarto e quinto quesitos, tudo por maioria.

Diante disso, de acordo com a soberana decisão do E. Conselho de Sentença,

reconhecido que o acusado praticou o delito que lhe é imputado (crime de homicídio duplamente qualificado) passo ao cálculo da pena, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Para o crime de homicídio qualificado são previstas as penas abstratamente de 12 a 30 anos de reclusão.

Circunstâncias Judiciais.

a) Culpabilidade: excede ao tipo, eis que o réu possuía diversas formas de praticar o delito. Não obstante, optou por meios que denotam um grau elevado de reprovabilidade. Afinal, este houve por bem dar um golpe na vítima (mata-leão), fazendo-a desmaiar. Após, deu diversos socos em sua cabeça, tendo, logo após, pisoteado o crânio do acusado. Essa circunstância demonstra uma maior reprovabilidade, a justificar o aumento da pena base.

b) Antecedentes: verifica-se da folha de antecedentes (fls. 564/570) que o réu já foi definitivamente condenado com sentença transitada em julgado nos processos nº 0004643-34.2011.8.26.0028. Assim, cabe a exasperação da pena inicial do sentenciado. Nesse sentido:

Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pena-base acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior – Possibilidade – Recurso provido. Regime fechado – Possibilidade – Reiteração delitiva – Maus antecedentes – Condenação pelo crime de roubo – Gravidade concreta do delito – Crime praticado contra idoso com emprego de simulacro – Regime mais gravoso justificado – Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500520-27.2019.8.26.0451; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021).

c) Conduta Social: Nada de desabonador até a data dos fatos.

d) Personalidade: Faltam subsídios adequados ao seu exame.

e) Motivos: O motivo do crime será sopesado na segunda fase da dosimetria.

f) Circunstâncias: Não excedem ao tipo.

g) Consequências: Não excedem ao tipo.

h) Comportamento da vítima: Não se pode sopesar concretamente o grau de sua contribuição para a ocorrência do crime, na medida em que nada há nos autos que demonstre as teses apresentadas pela defesa.

Pena base:

Ponderados os aspectos supra analisados, e considerando a culpabilidade (diversos sendo os motivos que elevam a gravidade dos fatos) e os antecedentes desfavoráveis do réu, fixo-lhe a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Circunstâncias Legais.

Ausentes atenuantes a serem sopesadas.

Presentes as agravantes do motivo torpe (art. 61, II, a, do CP) e da multirreincidência (art. 61, I, do CP) pelos processos de nº 0003966-67.2012.8.26.0028; 0005613-34.2011.8.26.0028; e 0006326-09.2011.8.26.0028 (fls. 564/570).

Adoto a fração de 1/3 para majorar a pena e fixo a intermediária em 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

Causas de Aumento e Diminuição.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento nem de diminuição de pena a serem ponderadas.

Pena Definitiva.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, fixo definitivamente a reprimenda em 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

Regime de Cumprimento da Pena.

Cumprirá o condenado a pena em regime inicialmente fechado, nos termos dos artigos 33, § 2.º, alínea e §3º, ambos do Código Penal, dadas as circunstâncias negativas ponderadas na primeira fase e o quantum da pena.

Tendo em vista a quantidade da pena aplicada, bem como o fato de o crime ter sido cometidos mediante violência contra a pessoa, incabível é a substituição do art. 44

do Código Penal (art. 44, I, CP). Também em virtude do quantum da pena privativa de liberdade cominada, inaplicável é a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto e com estes fundamentos, tendo o E. Conselho de Sentença reconhecido que o acusado praticou o delito que lhe foi imputado, CONDENO WESLEY FERREIRA DE MELO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, conforme prevê o art. 387, inciso IV, do Código Penal, já que ausentes nos autos elementos para tanto.

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda. Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar sua libertação, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Comunique-se o IIRGD sobre o desfecho desta ação penal.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório, ficando decretada a perda de bens eventualmente apreendidos, se não requerida a restituição.

Cópia da presente sentença valerá como ofício para eventuais comunicações que fossem ser necessárias.

Publicada em plenário, saem os presentes cientes e intimados.

Aparecida, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA